

주 의 사 항

1. 제 목 : 배연창 설치 공사 계약 체결 부적정
2. 관계기관 : CC◎◎◇◇원
3. 내 용 : CC◎◎◇◇원에서는 2층 ◇◇동 공용구역에 배연창을 설치하여 평상시 환기창으로 이용하고, 화재 시 자동 개방되어 연기 및 유독가스를 신속히 배출함으로써 인명피해를 최소화하기 위하여 [표]와 같이 배연창 설치공사를 실시하였습니다.

[표] 2층 ◇◇동 배연창 설치공사 계약 내역 (생략)

우리 공단 「계약사무규정」 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우) 제1항 제7호에 따르면, 이사장 또는 계약담당자는 계약법률시행령 제26조 제1항 및 제2항에 따라 수의계약으로 하는 것이 가능한 경우 수의계약으로 할 수 있다고 규정되어 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목에 따르면 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 1억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약은 수의계약이 가능하다고 규정되어 있습니다.

또한 같은 규정 제50조(견적에 의한 가격 결정) 제2항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 계약법률시행령 제26조제1항제5호가목에 따른 수의계약 중 추정가격이 2천만원(「계약법률시행령」 제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만 원을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출 하도록 하여야 한다고 규정되어 있습니다.

따라서 CC◎◎◇◇원은 수의계약을 체결할 경우 추정가격이 2천만원(여성기업의 경우 5천만원)을 초과할 때에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받아 계약을 체결하여야 합니다.

그런데 배연창 설치 공사 계약 현황을 확인한 결과, 추정가격이 2천만원을 초과함에도 2017년 실시한 배연창 공사와 동일 규격 및 동일 수량이라는 사유로 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받지 않고 3개 업체의 견적 비교를 통해 수의계약을 체결하였습니다.

4. 관계기관 의견

CC◎◎◇◇원은 감사결과를 수용하면서 계약 체결 시 관련 규정 준수에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ CC◎◎◇◇원장은

- 계약체결 시 계약사무규정 및 관련 법령을 준수하시기 바라며,(통보)

○ □□이사(CC◎◎◇◇원장)는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)